

Allgemeine Pensionsfondsbedingungen des Telekom-Pensionsfonds a. G. zum Pensionsplan 2001 (TPF-Bedingungen, Stand: 01/2019)

§ 1 Vertragspartner, Begünstigte, maßgebliche Pensionsfondsregelung

- (1) Die Mitgliedsunternehmen sind die Vertragspartner des Telekom-Pensionsfonds a. G. (TPF) für die über den TPF durchgeführte Versorgung. Begünstigte auf Versorgungsleistungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen den Mitgliedsunternehmen und dem TPF sind die Planteilnehmer sowie deren Hinterbliebene. Der TPF erbringt Leistungen der Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung.
- (2) Auf die über den TPF durchgeführte Versorgung finden die für das Mitgliedsunternehmen und den Begünstigten jeweils maßgeblichen Pensionsfondsbestimmungen und -tarife zum Pensionsplan 2001 in deren jeweiliger Fassung Anwendung.

§ 2 Anmeldung von Mitarbeitern, Pensionsfondsschein

- (1) Die Anmeldung der Planteilnehmer erfolgt ausschließlich durch die Mitgliedsunternehmen in der vereinbarten Form unter Angabe der Personaldaten sowie der Anlagevorgaben des Planteilnehmers (§ 3). Die Mitgliedsunternehmen sind für die Richtigkeit der Anmeldungen verantwortlich. Die Versorgung beim TPF erfolgt ausschließlich auf Basis der von den Mitgliedsunternehmen für den Planteilnehmer vereinbarungsgemäß gemeldeten Daten.
- (2) Der TPF erstellt für jeden Planteilnehmer einen Pensionsfondsschein, auf dem neben seinen Personaldaten seine Pensionsfondsnummer und der für ihn maßgebliche Pensionsplan ausgewiesen sind. Der Pensionsfondsschein wird dem Mitgliedsunternehmen mit der Verpflichtung zur unverzüglichen Aushändigung an den Planteilnehmer zur Verfügung gestellt. Das Mitgliedsunternehmen kann den TPF mit der Aushändigung des Pensionsfondsscheins an den Planteilnehmer beauftragen. Die Planteilnehmer haben die ihnen ausgehändigten Unterlagen unverzüglich nach Erhalt auf Richtigkeit zu überprüfen und Korrekturbedarf beim Mitgliedsunternehmen geltend zu machen.
- (3) Anmeldungen von Planteilnehmern beim TPF sind, soweit nicht anders vereinbart, nur mit einer Frist von 6 Wochen zum Beginn des übernächsten Monats möglich. Nicht fristgerechte Anmeldungen gelten als Anmeldung zum nächstmöglichen Termin.

§ 3 Anlagevorgaben, formularmäßige Gesundheitsprüfung

- (1) Planteilnehmer können dem TPF im Rahmen des Pensionsplans 2001 Anlagevorgaben gemäß § 5 Pensionsplan 2001 für die Beiträge machen. Umschichtungen aufgrund von Anlagevorgaben erfolgen zum Ende eines Kalenderjahres für das folgende Kalenderjahr.
- (2) Anlagevorgaben bzw. Änderungen können von Mitgliedsunternehmen für Planteilnehmer, soweit nicht anders vereinbart, nur mit einer Frist von 3 Monaten von Anfang des folgenden Kalenderjahres beim TPF eingereicht werden.
- (3) Sofern der TPF einem Planteilnehmer zusätzliche Absicherung bei Tod und/oder Invalidität gewähren soll, darf der Planteilnehmer beim TPF nur dann für diese zusätzliche Absicherung

angemeldet werden, wenn er die im Teilnahmeantrag an der TPF-Versorgung bzw. in dem für die Beantragung einer solchen zusätzlichen Absicherung maßgeblichen Antrag vorgegebenen Gesundheitsanforderungen erfüllt (formularmäßige Gesundheitsprüfung).

- (4) Anlagevorgaben für eine zusätzliche Absicherung bei Tod und/oder Invalidität können für Planteilnehmer in altersabhängigen, vorgegebenen Beitragsgruppen gemacht werden. Wird für den Planteilnehmer ein über dem höchstmöglichen Betrag liegender Betrag angegeben, werden die Anlagevorgaben in Höhe des jeweils höchstmöglichen Betrags ausgeführt, soweit und solange dies nach den Bedingungen der jeweiligen Risikolebensversicherung zulässig ist.
- (5) Anlagevorgaben nach Absatz 3 und 4 werden solange und soweit ausgeführt, als der hierfür verwendbare Wert des Vorsorgedepots des Planteilnehmers ausreicht, um den Prämienaufwand zu decken, und solange und soweit dies nach den Bedingungen der jeweiligen Risikolebensversicherung zulässig ist. Vorrangig wird der gewählte Prämienaufwand für die Todesfallabsicherung, nachrangig derjenige für die Invaliditätsabsicherung entnommen. Reicht der verwendbare Wert des Vorsorgedepots nicht aus, erfolgt in der vorstehenden Rangfolge die jeweils noch höchstmögliche Absicherung.

§ 4 Beitragszahlung und -verwendung, Ist-Beitrags-Prinzip

- (1) Beitragszahlungen an den TPF sind ausschließlich in den im Pensionsplan 2001 genannten Fällen zugelassen.
- (2) Die Mitgliedsunternehmen sind für die Richtigkeit der von ihnen gezahlten Beiträge sowie die Rechtzeitigkeit dieser Beitragszahlungen den Begünstigten sowie dem TPF gegenüber verantwortlich. Die Beiträge sind von dem Mitgliedsunternehmen monatlich zum vereinbarten Stichtag an den TPF zu entrichten.
- (3) Der TPF wird Beitragszahlungen der Mitgliedsunternehmen ausschließlich den vereinbarten Plausibilitätsprüfungen unterziehen. Der TPF ist berechtigt, dabei festgestellte fehlerhafte oder irrtümliche Beitragszahlungen abzuweisen. Im Fall der Abweisung werden die entsprechenden Beiträge jeweils unverzüglich an das betreffende Mitgliedsunternehmen auf dessen Kosten zurücküberwiesen. Im Übrigen werden die gezahlten Beiträge den Beitragskategorien (§ 2 Abs. 2 Pensionsplan 2001) zugeordnet und dem Beitragsinventar des TPF unverzüglich gutgeschrieben. Eine rückwirkende Korrektur gutgeschriebener Beiträge erfolgt nicht, soweit im Einzelfall nicht anders vereinbart.
- (4) Die Beitragsverwendung erfolgt nach den Anlagevorgaben sowie dem Pensionsplan 2001. Die Leistungsverpflichtung des TPF gegenüber den Begünstigten beschränkt sich jeweils ausschließlich auf die aus den gezahlten und nicht nach Absatz 3 abgewiesenen Beiträgen pensionsplangemäß resultierenden Leistungen (Ist-Beitrags-Prinzip).
- (5) Entnahmen aus dem Vorsorgedepot des Planteilnehmers für zusätzlichen Risikoschutz nach § 3 Absatz 4 erfolgen jeweils unter anteiliger Berücksichtigung der verschiedenen Beitragskategorien.

§ 5 Haftungsbeschränkung

Der TPF übernimmt keine Haftung für Fehler der Mitgliedsunternehmen bei der Beitragszahlung, der Anmeldung oder der Todesfallmeldung. Die Mitgliedsunternehmen sind verpflichtet, den TPF von jeglichen Ansprüchen freizustellen, die gegen den TPF von Begünstigten auf Grund fehlerhafter Beitragszahlungen im Sinne von Satz 1 bzw. fehlerhafter Anmeldungen von Planteilnehmern oder fehlerhafter Todesfallmeldungen geltend gemacht werden.

§ 6 Verwendung von Altersvorsorgebeträgen (§ 82 Abs. 2 EStG) und -zulagen (§ 10a EStG)

- (1) Die Altersvorsorgezulagen, die der TPF für eine bei ihm durchgeführte Versorgung für einen Planteilnehmer erhält, werden entsprechend § 4 verwendet.

- (2) Jeweils unverzüglich nach Eintritt des Versorgungsfalles (außer bei Invalidität) stellt der TPF auf Grundlage der Mitteilungen der zuständigen Stelle (z. Zt.: Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen) fest, auf welchen Betrag der Altersvorsorgebeiträge eines Beitragsjahres jeweils Förderungen nach den §§ 10a, 82 Abs. 2 EStG gewährt wurden. Anschließend werden vom TPF entsprechende Werte des Vorsorgedepots der nach dem Pensionsplan 2001 zutreffenden Beitragskategorie zugewiesen. Dies erfolgt durch ggf. anteilige Zuordnung der im Vorsorgedepot vorhandenen Vermögenswerte.
- (3) Wenn und soweit der TPF verpflichtet ist, die Altersvorsorgezulagen und die nach § 10a Absatz 4 EStG gesondert festgestellten Beträge aus einem vom Planteilnehmer bzw. dessen Hinterbliebenen veranlassten Grund zurückzuzahlen, behält der TPF in dieser Höhe zu diesem Zweck die sich für den Planteilnehmer bzw. dessen Hinterbliebene ergebende vertragliche Leistung ein.

§ 7 Pflichten bei Zulageantragsverfahren

- (1) Der TPF ist verpflichtet, die dem Anbieter im Sinne des EStG gegenüber den Planteilnehmern und der zentralen Stelle obliegenden Pflichten zu erfüllen.
- (2) Planteilnehmer haben Zulageanträge nach § 89 EStG für die TPF-Versorgung jeweils unverzüglich zu stellen und dem TPF insoweit alle gesetzlich vorgesehenen Informationen zur Verfügung zu stellen.

§ 8 Vorzeitiges Ausscheiden des Planteilnehmers aus der TPF-Versorgung

- (1) Scheidet ein Planteilnehmer vor Eintritt eines Versorgungsfalles aus dem Kreis der Arbeitnehmer der Mitgliedsunternehmen aus, so wird das Vorsorgedepot des Planteilnehmers mit dem zum Zeitpunkt seines Ausscheidens erreichten Stand an Rechten fortgeführt. Bestehen Anlagevorgaben, so werden diese auch nach dem Ausscheiden entsprechend § 3 Absatz 4 und Absatz 5 solange und soweit durchgeführt, als im Vorsorgedepot umschichtungsfähige Werte vorhanden sind und keine Änderung nach Absatz 4 erklärt wird.
- (2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Planteilnehmer vor Eintritt eines Versorgungsfalles gegenüber dem Mitgliedsunternehmen insgesamt seine Teilnahme an der TPF-Versorgung durch Kündigung vorzeitig beendet.
- (3) Tritt der Planteilnehmer wieder in die Dienste eines der Mitgliedsunternehmen ein, so ist ausschließlich eine Fortführung seines bestehenden Vorsorgedepots (§ 4 Abs. 1 Pensionsplan 2001), nicht aber die Eröffnung eines neuen Vorsorgedepots möglich; entsprechendes gilt im Fall von Absatz 2 bei einer erneuten Teilnahme nach einer Kündigung.
- (4) Die Anlagevorgaben eines nach Absatz 1 fortgeführten Vorsorgedepots können vom Planteilnehmer insoweit geändert werden, als er
 - im Rahmen von § 5 Abs. 4 Pensionsplan 2001 eine Umschichtung in Anlagestock Abteilung C bzw. im Rahmen von § 5 Abs. 3 Pensionsplan 2001 eine Umschichtung in Anlagestock Abteilung A2 vornehmen und/oder
 - den Prämienaufwand für Risikoversicherungen (§ 5 Abs. 2 Pensionsplan 2001) verringern kann.
- (5) Ein Planteilnehmer kann die Versorgung nach seinem Ausscheiden aus dem Kreis der Arbeitnehmer der Mitgliedsunternehmen nur dadurch mit eigenen Beiträgen fortführen, dass er einer schuldbefreienden Übertragung des ihm planmäßig zuzurechnenden Versorgungskapitals vom TPF auf ein Unternehmen der Lebensversicherung zustimmt, wenn dieses dem Planteilnehmer einen wertmäßig entsprechenden Versicherungsanspruch und die Möglichkeit zur Leistung von eigenen Beiträgen einräumt. Ab der schuldbefreienden Übertragung erlischt die Verpflichtung des TPF. Eine Fortführung der Versorgung mit eigenen Beiträgen im TPF ist nicht möglich.

§ 9 Kündigung der TPF-Mitgliedschaft eines Mitgliedsunternehmens

- (1) Bei einer Kündigung der Mitgliedschaft durch ein Mitgliedsunternehmen oder durch den TPF werden die Vorsorgedepots der zum Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft beim Mitgliedsunternehmen vorhandenen Begünstigten mit den zu diesem Zeitpunkt im jeweiligen Vorsorgedepot vorhandenen Rechten beitragsfrei gestellt.
- (2) Das ehemalige Mitgliedsunternehmen erhält nach Beendigung der Mitgliedschaft vom TPF Vermögenswerte in Höhe der zu diesem Zeitpunkt entsprechend § 3 Abs. 5 BetrAVG ermittelten Werte der Vorsorgedepots der Begünstigten (Absatz 1) zur Erfüllung der Versorgungsverpflichtungen. Soweit in den Vorsorgedepots vom TPF abgeschlossene Versicherungen vorhanden sind, ist der TPF berechtigt, anstelle einer Übertragung entsprechender Vermögenswerte die Versicherungsnehmerstellung auf das ehemalige Mitgliedsunternehmen zu übertragen.
- (3) Mit Übertragung der Vermögenswerte nach Absatz 2 erlöschen sämtliche Leistungsverpflichtungen des TPF gegenüber dem ehemaligen Mitgliedsunternehmen und dessen Begünstigten. Dies gilt nicht für Altersvorsorgezulagen, die der TPF nach Beendigung der Mitgliedschaft für Begünstigte des ehemaligen Mitgliedsunternehmens erhält; diese zahlt der TPF jeweils unverzüglich nach Eingang an das ehemalige Mitgliedsunternehmen.
- (4) Ehemalige Mitgliedsunternehmen sind verpflichtet, den TPF von jeglichen Ansprüchen freizustellen, die nach Übertragung der Vermögenswerte nach Absatz 2 von Begünstigten oder der zentralen Stelle gegen den TPF geltend gemacht werden.
- (5) Eine Rückübertragung des Vermögens an das Mitgliedsunternehmen nach den Absätzen 1 bis 4 ist nur zulässig, wenn beim Mitgliedsunternehmen auch nach der Übertragung die Anerkennung der übertragenen Mittel als Plan Assets im Sinne internationaler Rechnungslegungsstandards (International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) bzw. Financial Accounting Standards (FAS), je nach angewandeter Rechnungslegungsmethode) sichergestellt ist. Das Mitgliedsunternehmen hat dem TPF vor Beendigung der Mitgliedschaft und vor einer Rückübertragung des Vermögens die Erfüllung der Bedingung nach Satz 1 durch Testat eines Wirtschaftsprüfers nachzuweisen; eine gesonderte Prüfung durch den TPF erfolgt nicht, insbesondere ist der TPF nicht verpflichtet, das Testat des Wirtschaftsprüfers inhaltlich zu überprüfen.
- (6) Erfolgt der Nachweis im Sinne von Absatz 5 Satz 2 nicht bis zum Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft, so gilt die gekündigte Mitgliedschaft des ehemaligen Mitgliedsunternehmens im nach Absatz 1 geregelten Umfang bis zum Zugang des Nachweises beim TPF als fortbestehend; § 8 Absatz 1 gilt für die Dauer dieses Fortbestehens der Mitgliedschaft entsprechend. Der Nachweis im Sinne von Absatz 5 Satz 2 ist im Fall von Satz 1 unverzüglich beizubringen.

§ 10 Versorgungsleistungen des TPF

- (1) Der TPF gewährt die Alters- und Invalidenleistungen gemäß Pensionsplan 2001 an Planteilnehmer sowie Hinterbliebenenleistungen an die Hinterbliebenen.
- (2) Der TPF gewährt keine Leistungen als Altersvorsorge-Eigenheimbetrag (§ 92a EStG).
- (3) Die Leistungen des TPF werden nur auf Antrag des jeweiligen Begünstigten gezahlt. Der Antrag ist schriftlich beim TPF einzureichen. Mit dem Antrag sind die zur Anspruchsprüfung erforderlichen Unterlagen beim TPF einzureichen.
- (4) Die Berechnung der Leistungen erfolgt nach den zur Zeit der Stellung eines Leistungsantrags geltenden Pensionsfondsbedingungen zum Pensionsplan 2001 sowie dem Pensionsplan 2001.
- (5) Mehrere gleichzeitig anspruchsberechtigte Hinterbliebene erwerben den Anspruch auf Leistungen aus einem Vorsorgedepot als Gesamtgläubiger.

§ 11 Auszahlungsbedingungen, Fälligkeit von Leistungen

- (1) Die Leistungen des TPF werden den Begünstigten auf ihre Kosten auf das nach § 13 Absatz 1 benannte Bankkonto überwiesen. Ist die Leistung in ein Land außerhalb des Euro-Währungsraums zu erbringen, so trägt der Berechtigte auch die damit verbundene Übermittlungsgefahr.
- (2) Bei Leistungen in Form von Renten richten sich die Zahlungstermine nach der Fälligkeit der Zahlungen aus den zur Finanzierung der Rentenverpflichtung vom TPF abgeschlossenen Rentenversicherungen. Der Begünstigte erhält bei Rentenbeginn eine Mitteilung über die Fälligkeit der jeweiligen Rentenzahlungen des TPF. Ein Anspruch auf Waisenrente endet zu dem Zeitpunkt, an dem die betreffende Waise die Voraussetzungen für die Berücksichtigung als Kind im Sinne des § 32 EStG nicht mehr erfüllt, spätestens jedoch mit Vollendung des 25. Lebensjahres.
- (3) Bei Leistungen in Form von Kapital, die nur nach Maßgabe von § 8 Pensionsplan 2001 erfolgen dürfen, erfolgt die Auszahlung unverzüglich, nachdem auf den Antrag des Begünstigten hin die Anspruchsberechtigung des oder der Begünstigten zweifelsfrei nachgewiesen ist.

§ 12 Weitere Pflichten der Mitgliedsunternehmen

- (1) Für die Einhaltung von Fristen gegenüber dem TPF sind die Mitgliedsunternehmen verantwortlich.
- (2) Bei einem Arbeitgeberwechsel des Planteilnehmers zwischen zwei Mitgliedsunternehmen ist das aufnehmende Mitgliedsunternehmen verpflichtet, den Wechsel unverzüglich dem TPF in der vereinbarten Form zu melden. Dieses gilt auch, wenn das aufnehmende Mitgliedsunternehmen selbst keine Beiträge für den Planteilnehmer an den TPF leistet.
- (3) Der Tod des Planteilnehmers ist dem TPF vom Mitgliedsunternehmen bei Bekannt werden in jedem Fall unverzüglich anzuzeigen.
- (4) Bei Tod des Planteilnehmers sind dem TPF vom Mitgliedsunternehmen die in § 13 Absatz 3 geforderten Unterlagen vorzulegen.

§ 13 Weitere Pflichten der Begünstigten

- (1) Der Begünstigte muss dem TPF für die Zahlung ein Bankkonto im Euro-Währungsraum benennen und die für die Vornahme gesetzlicher Abzüge erforderlichen Unterlagen aushändigen. Ein in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversicherter Begünstigter hat dem TPF darüber hinaus ab Leistungsbeginn unaufgefordert seine Krankenkasse anzugeben und einen Kassenwechsel anzuzeigen.
- (2) Der TPF kann die Vorlage von amtlichen Zeugnissen (z. B. Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, Lebensbescheinigung) der Planteilnehmer bzw. der Begünstigten verlangen. Ärztliche oder amtliche Zeugnisse in anderer als in deutscher Sprache sind von einem für den Gerichtsverkehr zugelassenen Übersetzer zu übersetzen; von diesem ist zu bestätigen, dass die Übersetzung vom Original richtig erfolgt ist.
- (3) Der Tod des Planteilnehmers ist dem TPF in jedem Fall unverzüglich anzuzeigen; neben den in Abs. 2 genannten Unterlagen ist dem TPF eine amtliche, Alter und Geburtsort enthaltende Sterbeurkunde einzureichen.
- (4) Der Begünstigte hat unverzüglich alle erforderlichen Anträge zu stellen und diese wahrheitsgemäß auszufüllen. Der Begünstigte hat alle für die Erfüllung der dem TPF obliegenden Aufgaben notwendigen Informationen unverzüglich auf seine Kosten zu übermitteln.
- (5) Planteilnehmer haben dem Mitgliedsunternehmen, zu dem ein Arbeitsverhältnis besteht, unaufgefordert Änderungen des Namens und des Wohnsitzes unverzüglich anzuzeigen.

- (6) Planteilnehmer, die zu keinem der Mitgliedsunternehmen in einem Arbeitsverhältnis stehen, haben dem TPF unaufgefordert Änderungen des Namens und des Wohnsitzes unverzüglich anzuzeigen. Bei Wiedereintritt in die Dienste eines der Mitgliedsunternehmen sind die nach Satz 1 dem TPF angezeigten Änderungen dem Mitgliedsunternehmen unverzüglich nochmals anzuzeigen.
- (7) Bei Verletzung der Pflichten nach den Absätzen 5 und 6 gelten an die zuletzt mitgeteilte Adresse übermittelte Schriftstücke als zugegangen.
- (8) Lebensgefährten haben einen geeigneten Nachweis zum Bestand der eheähnlichen Lebensgemeinschaft vorzulegen.
- (9) Zu Unrecht empfangene Zahlungen des TPF sind vom Zahlungsempfänger, ab dem Empfang jeweils verzinst mit dem gesetzlichen Zinssatz, zurückzuzahlen; die Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt vorbehalten.
- (10) Die mit den Nachweisen verbundenen Kosten trägt derjenige, der die Pensionsfondsleistung beansprucht.

§ 14 Leistungsverweigerungsrechte des TPF

- (1) Der TPF ist zur Verweigerung der Versorgungsleistung berechtigt, wenn und solange von dem Begünstigten die erforderlichen Angaben nicht gemacht bzw. vom TPF geforderte Nachweise nicht erbracht werden.
- (2) Verweigert der Rückdeckungsversicherer des TPF die Leistung, insbesondere weil der Planteilnehmer zum Zeitpunkt der Anmeldung die gesundheitlichen Anforderungen nicht erfüllt hat, steht dem TPF ein Leistungsverweigerungsrecht für Invaliditäts- und Todesfalleistungen zu.

§ 15 Übertragung von Versorgungsverpflichtungen

- (1) Bei einer Übertragung der TPF-Versorgung auf andere Versorgungsträger (§ 9 Pensionsplan 2001) erfolgt eine Vermögensübertragung in Höhe des zum Zeitpunkt der Übertragung entsprechend § 4 Abs. 5 BetrAVG festgestellten Werts des Vorsorgedepots.
- (2) Beim Arbeitgeberwechsel eines Planteilnehmers von einem zu einem anderen Mitgliedsunternehmen wird ein beim TPF bestehendes Vorsorgedepot des Planteilnehmers dem anderen Mitgliedsunternehmen unverzüglich nach dessen entsprechender Anmeldung (§ 12 Abs. 2) zugeordnet und für den Planteilnehmer unverändert fortgeführt.

§ 16 Festsetzung der Verwaltungskostenumlage

Der TPF erhebt eine Verwaltungskostenumlage, mit der die für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb des TPF erforderlichen Kosten gedeckt werden. Die Festsetzung der Verwaltungskostenumlage erfolgt jährlich im Voraus durch Beschluss des TPF-Vorstands für das folgende Geschäftsjahr. Die festgesetzte Verwaltungskostenumlage kann durch Beschluss des TPF-Vorstands jeweils bis zum 30. Juni des Geschäftsjahres, für das sie festgesetzt wurde, mit Wirkung für die ab dem 1. Juli dieses Geschäftsjahres bis zum Jahresende zu erhebende Verwaltungskostenumlage abgesenkt werden. Die Verwaltungskostenumlage für Nettoentgeltumwandlung (§ 2 Abs. 2 c) Pensionsplan 2001) berücksichtigt jeweils deren höhere Kosten, die sich auf Grund des höheren Administrationsaufwands dieser Umwandlungsart ergeben.

§ 17 Aufwandersatz bei zusätzlichem Verwaltungsaufwand

- (1) Falls aus besonderen vom Mitgliedsunternehmen oder vom Begünstigten veranlassten Gründen zusätzlicher Verwaltungsaufwand verursacht wird, kann der TPF die in solchen Fällen entstehenden Kosten – mindestens in Höhe der dem TPF aus diesem Anlass in Rechnung gestellten Fremdkosten sowie die unmittelbaren Material- und Versandkosten – dem

Mitgliedsunternehmen in Rechnung stellen. Im Fall von § 8 Abs. 5 sowie bei zusätzlichem Verwaltungsaufwand im Verfahren zur Erlangung von Altersvorsorgezulagen (§§ 10a, 82 EStG) werden die Kosten nach Satz 1 dem Begünstigten in Rechnung gestellt.

- (2) Zusätzlicher Verwaltungsaufwand entsteht insb. bei:
 - Ausstellung einer Ersatzurkunde für den Pensionsfondsschein
 - Ausstellung von Ersatzbescheinigungen für steuerliche Zwecke
 - Sonderaufwand im Zulageantragsverfahren (§ 6)
 - Rückabwicklung von Altersvorsorgezulagen (§ 6 Absatz 3)
 - Umkategorisierung zwischen Beitragskategorien
 - Durchführung von Vertragsänderungen
 - Verletzung der Pflichten gem. §§ 7, 12 und 13
 - Übertragung der Versorgung auf andere Versorgungsträger
 - Fortführung der Versorgung durch Eigenbeiträge des Planteilnehmers (§ 8)
 - Nichteinhaltung der Konzernstandards
- (3) Der TPF ist berechtigt, gegenüber dem Mitgliedsunternehmen zusätzlichen Verwaltungsaufwand abweichend von Absatz 1 entsprechend durchschnittlich entstehender Kosten als pauschalen Abgeltungsbetrag in Rechnung zu stellen.

§ 18 Schriftform von Mitteilungen, Formularzwang

Mitteilungen der Vertragspartner und Anträge der Begünstigten, die sich auf das Versorgungsverhältnis beziehen, bedürfen – soweit nicht anders vereinbart – stets der Schriftform auf vom TPF bereitgestellten Formularen.

§ 19 Einwilligung in Versicherungsabschlüsse, Abtretung

- (1) Die zum Abschluss von Rückdeckungsversicherungen des TPF sowie die zur Weitergabe der von der Versicherungsgesellschaft benötigten Daten sowie die erforderliche Zustimmung erteilt der Planteilnehmer mit Abgabe des Teilnahmeantrags beim Mitgliedsunternehmen.
- (2) Vereinbarungen mit Dritten über die Abtretung, Verpfändung oder Beleihung eines Anspruchs auf Leistungen nach dem Pensionsplan 2001 sind dem TPF gegenüber unwirksam.

§ 20 Datenschutz

Im Zusammenhang mit der Verwaltung der betrieblichen Altersversorgung werden bei einer oder mehreren mit der Verwaltung beauftragten Stellen personenbezogene Daten gespeichert, die diese zur Erfüllung ihres Auftrags benötigen. Die speichernden Stellen sind an die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes gebunden und zur vertraulichen Behandlung der Daten verpflichtet.

§ 21 Anwendbares Recht, Vertragssprache, Gerichtsstand

- (1) Auf die TPF-Versorgung findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
- (2) Die Vertragssprache ist Deutsch.
- (3) Ansprüche gegen den TPF können bei dem für den Sitz des TPF örtlich zuständigen Gericht geltend gemacht werden. Der TPF kann Ansprüche gegen die Vertragspartner bzw. die Begünstigten jeweils an deren Sitz bzw. Wohnsitz geltend machen. Weitere Gerichtsstände können sich aus den gesetzlichen Bestimmungen ergeben.

§ 22 Änderung der TPF-Bedingungen, Einwilligung

- (1) Die Änderung der TPF-Bedingungen erfolgt satzungsgemäß durch Beschluss des TPF-Vorstands. Der Vorstandsbeschluss bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats. Die Änderungen werden wirksam mit Bekanntmachung durch den TPF, wenn nicht die Aufsichtsbehörde des TPF der Änderung widerspricht. Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 3 der TPF-Satzung oder durch Mitteilung an die Mitgliedsunternehmen.
- (2) Der Antrag zur Teilnahme an der TPF-Versorgung umfasst die Einwilligung, dass Änderungen nach Absatz 1 auch für bestehende Versorgungsverhältnisse gelten.

§ 23 Geltung der TPF-Mitgliedsbedingungen

Die „Besonderen Bedingungen für Mitgliedsunternehmen des TPF“ in ihrer jeweiligen Fassung (TPF-Mitgliedsbedingungen) gelten jeweils ergänzend zu den TPF-Bedingungen.